

Налоговое законодательство при трансграничной торговле

Доклад. Хронометраж — 10–12 минут.

1. Постановка проблемы

Внутренняя сделка облагается по правилам одной страны. Трансграничная сталкивает как минимум две налоговые юрисдикции, каждая из которых суверенна и не обязана считаться с другой. Отсюда два вопроса, вокруг которых построено всё международное налоговое право: **кто вправе облагать** оборот и доход и **где** возникает объект налогообложения.

Если оба государства отвечают «мы», возникает двойное налогообложение — сделка теряет экономический смысл. Если оба отвечают «не мы», возникает двойное необложение — и на нём выстроена почти вся международная налоговая оптимизация. Право трансграничной торговли — это, по сути, набор коллизионных правил, распределяющих налоговую базу между странами, плюс механизмы контроля за тем, чтобы это распределение не обходили.

Рассмотрю тему в четырёх срезах: косвенные налоги, прямые налоги, международные механизмы противодействия размыванию базы и российский контур 2023–2026 годов.

2. Две системы привязки

Косвенные и прямые налоги решают вопрос «где облагать» принципиально по-разному, и это ключ ко всей теме.

Косвенные налоги работают по принципу страны назначения: товар облагается там, где он потребляется. Экспорт освобождается — ставка 0% с сохранением права на вычет, импорт облагается по ставкам страны ввоза. Логика прямая: НДС — налог на потребление, а потребление происходит у покупателя. Альтернативный принцип страны происхождения на практике почти не применяется: он искажал бы конкуренцию, давая товарам из стран с низким НДС ценовое преимущество на чужом рынке.

Прямые налоги используют комбинацию двух принципов. Принцип резидентства: государство облагает мировой доход своих резидентов. Принцип источника: государство облагает доход, возникший на его территории, независимо от резидентства получателя. Оба принципа применяются одновременно и потому неизбежно пересекаются — именно это пересечение и порождает двойное налогообложение, которое устраняют соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) через метод освобождения или метод зачёта.

3. Косвенное налогообложение: экспорт, импорт, ЕАЭС

Экспорт. В российском праве — ставка 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) с сохранением вычета входного налога. Это не льгота, а элемент принципа назначения: страна вывоза полностью очищает товар от собственного налога. Практически всё сводится к подтверждению права на нулевую ставку по ст. 165 НК РФ; с 1 января 2024 года пакет бумажных документов заменён электронными реестрами, а момент определения налоговой базы перенесён на последнее число квартала, в котором собраны документы.

Импорт. НДС уплачивается на таможне (ст. 151 НК РФ), налоговая база — таможенная стоимость плюс пошлина плюс акциз (ст. 160 НК РФ). Здесь налоговое право смыкается с таможенным: таможенная стоимость определяется по ТК ЕАЭС и Соглашению ВТО по применению статьи VII ГАТТ, поэтому спор о стоимости автоматически становится спором о размере налога. С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышена до 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ) — это прямо увеличивает нагрузку на импорт.

ЕАЭС. Внутри Союза таможенных границ нет, поэтому механизм иной (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС). Экспортёр применяет 0%, а импортёр сам исчисляет и уплачивает НДС в свой налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, следующего за принятием товара на учёт, подавая заявление о ввозе товаров с отметкой налогового органа. Эта отметка — единственное доказательство нулевой ставки для экспортёра из другой страны Союза. То есть налоговое обязательство одной стороны обеспечивается административным действием органа другой страны, и в этом уязвимость конструкции.

4. Цифровая трансграничная торговля

Классические правила рассчитаны на товар, который физически пересекает границу и предъявляется таможне. Электронная торговля разрушила обе предпосылки: услуга границу не пересекает вовсе, а товар приходит миллионами мелких посылок, которые невозможно администрировать поштучно.

Ответ — три решения, воспроизведённые почти всеми юрисдикциями.

Первое: **перенос места реализации электронных услуг в страну покупателя** и постановка иностранного поставщика на учёт в её налоговом органе. В России это ст. 174.2 НК РФ, действующая с 2017 года; с октября 2022 года по операциям B2B налог удерживает российский покупатель как налоговый агент.

Второе: **возложение обязанностей на платформу**, а не на тысячи продавцов. С 1 июля 2024 года ст. 174.3 НК РФ (введена Федеральным

законом от 29.05.2024 № 100-ФЗ) обязывает продавцов и маркетплейсы из стран ЕАЭС вставлять на учёт в России и уплачивать НДС с продаж российским физическим лицам. В Евросоюзе ту же роль играет режим OSS/IOSS, действующий с 1 июля 2021 года; одновременно там отменено освобождение от НДС для импортных посылок стоимостью до 22 евро.

Третье: **пересмотр беспошлинных порогов**. Решением Совета ЕЭК от 05.12.2025 № 112 с 1 июля 2026 года порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физических лиц в ЕАЭС установлен на уровне 200 евро; сверх него — пошлина 5% от стоимости, но не менее 1 евро за килограмм.

Вектор здесь очевиден: администрирование смещается с границы и с конечного покупателя на посредника-платформу, а фискальная привязка — к стране потребления.

5. Прямые налоги: где возникает право облагать прибыль

Постоянное представительство — центральная категория. По ст. 5 Модельной конвенции ОЭСР и ст. 306–308 НК РФ государство источника вправе облагать прибыль иностранной компании только при наличии постоянного места деятельности либо зависимого агента. Сама по себе поставка товаров представительства не образует, подготовительная и вспомогательная деятельность из-под него выведена. Практический смысл нормы: экспортёр платит налог на прибыль дома, а не в стране покупателя. Но цифровая экономика позволяет извлекать значительную выручку в стране вообще без присутствия в ней — и физическая привязка перестаёт работать. Это и есть предмет первого компонента реформы ОЭСР, Pillar One.

Налог у источника. Пассивные доходы — дивиденды, проценты, роялти — облагаются в стране выплаты путём удержания налоговым агентом (ст. 309 и 310 НК РФ). СИДН понижают ставки, но применение пониженной ставки обусловлено концепцией **фактического права на доход** (ст. 7 НК РФ): льгота не предоставляется транзитной компании, встроеной в структуру только ради доступа к соглашению.

Трансфертное ценообразование. Внутри группы компаний цену сделки назначает сама группа, и через цену прибыль перемещается в низконалоговую юрисдикцию. Ответ — принцип «вытянутой руки» (раздел V.1 НК РФ): цена сопоставляется с рыночной, разница доначисляется. С 2024 года режим существенно ужесточён Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ: доход, скрытый в завышенной цене, приравнивается к дивидендам и облагается налогом у источника, а штраф повышен до 100% от неуплаченной суммы.

6. Международная повестка

BEPS. План ОЭСР и G20 из 15 действий, принятый в 2015 году, — ответ на разрыв между местом создания стоимости и местом уплаты налога. Инструмент его быстрого внедрения — Многосторонняя конвенция MLI, которая одним актом изменяет сотни двусторонних соглашений; Россия применяет её с 2021 года. Ключевая новелла — тест основной цели (principal purpose test): в льготе по соглашению отказывают, если одной из основных целей операции было её получение.

Pillar Two. Глобальный минимальный налог по эффективной ставке 15% для групп с выручкой свыше 750 млн евро. Если фактическая нагрузка в какой-либо юрисдикции ниже, разницу доберёт другая — через национальный дополнительный налог (QDMTT) или правило включения дохода (IIR). Правила уже действуют в ЕС, Великобритании, Японии, Корее, Канаде, Австралии — более чем в шестидесяти юрисдикциях; США собственных правил GloBE не приняли. Россия их не внедряла, однако российские группы с иностранными дочерними компаниями попадают под них извне. Практический вывод важнее технических деталей: налоговые льготы перестают быть конкурентным преимуществом страны, потому что недобранное ею доберёт кто-то другой.

СВАМ. Трансграничный углеродный механизм ЕС (Регламент 2023/956) формально не налог, но экономически — платёж при импорте цемента, чёрных металлов, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода. Переходный период с одной лишь отчётностью шёл с октября 2023 года, финансовая фаза началась 1 января 2026 года: импортёр обязан покупать СВАМ-сертификаты по цене квот европейской системы торговли выбросами. Это важный прецедент: инструмент, не являющийся налогом по форме, влияет на трансграничную торговлю сильнее многих налогов.

7. Российский контур 2023–2026

Текущую картину определяют три процесса.

Первый — **приостановление соглашений**. Указом Президента от 08.08.2023 № 585 и Федеральным законом от 19.12.2023 № 598-ФЗ приостановлено действие отдельных положений СИДН с 38 государствами. Последствие: пониженные ставки не применяются, действуют национальные — 15% по дивидендам и 25% по процентам и роялти. При этом и вторая сторона фактически перестаёт устранять двойное налогообложение, так что из теоретической проблемы оно стало практической.

Второй — **переориентация договорной сети**. Заключаются соглашения с новыми партнёрами; наиболее значимое — СИДН с ОАЭ, подписанное 17

февраля 2025 года и применяемое с 1 января 2026 года, с единой ставкой 10% по дивидендам, процентам и роялти.

Третий — **рост косвенной нагрузки**: ставка НДС 22% с 2026 года плюс новые правила ЕАЭС по электронной торговле.

8. Выводы

Первое. Единого «налогового права трансграничной торговли» не существует. Есть национальные нормы и сеть из более чем трёх тысяч двусторонних соглашений. Устойчивость системы держится на их согласованности, и опыт приостановления соглашений показывает, насколько эта согласованность хрупка.

Второе. Общий вектор — смещение налоговой привязки от места присутствия к месту потребления и рынку сбыта. Принцип страны назначения, изначально принадлежавший косвенному налогообложению, распространяется и на прямое.

Третье. Обязанным лицом всё чаще становится посредник — маркетплейс, платформа, банк, — а не сам налогоплательщик. Это резко повышает собираемость и одновременно перекладывает издержки администрирования на бизнес.

Четвёртое, практическое. Для участника внешнеэкономической деятельности главный налоговый риск сегодня — не ставка, а доказывание: подтверждение нулевой ставки, фактического права на доход, рыночности цены, углеродного следа. Экономика трансграничной сделки определяется не тем, сколько нужно заплатить, а тем, что удастся доказать.

Использованные источники и нормативная база

- Налоговый кодекс РФ: ст. 146, 151, 160, 164, 165, 174.2, 174.3, 284, 306–310, раздел V.1; ст. 7 (фактическое право на доход).
- Договор о ЕАЭС от 29.05.2014, Приложение № 18 (порядок взимания косвенных налогов).
- Решение Совета ЕЭК от 05.12.2025 № 112 (товары электронной торговли).
- Федеральный закон от 29.05.2024 № 100-ФЗ; от 27.11.2023 № 539-ФЗ; от 19.12.2023 № 598-ФЗ; от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
- Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585.
- Модельная конвенция ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал (ст. 5, 7, 9–12).
- Многосторонняя конвенция (MLI), 2016; План BEPS ОЭСР/G20, 2015.
- Модельные правила GloBE (Pillar Two), ОЭСР, 2021.

— Регламент (ЕС) 2023/956 (CBAM); Директива ЕС 2017/2455 (OSS/IOSS).